

Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“) v spojení s ustanoveniami § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len „**Dohoda**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

názov: **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky**
sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
IČO: 00 681 156
DIČ: 2020796338
konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Kostolný, generálny tajomník služobného úradu
bankové spojenie: 
IBAN: 
IČ DPH: SK2020796338

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1. Poskytovateľ

obchodné meno: **Ernst & Young, s. r. o.**
sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava
IČO: 35839121
DIČ: 2020287654
IČ DPH: SK2020287654
zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 104675/B
konajúci prostredníctvom: Mgr. Peter Borák, prokurista
bankové spojenie: 
IBAN: 

2. Skupina Poskytovateľov

Člen skupiny č. 1

obchodné meno: **Kreston Slovakia Technology, s.r.o.**
sídlo: Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava
IČO: 53647785
DIČ: 2121462717
IČ DPH: SK2121462717
zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 151580/B
konajúci prostredníctvom: Ing. Július Činčala, LL.M, konateľ
bankové spojenie: 
IBAN: 

Člen skupiny č. 2

Obchodné meno: CLA Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Karpatská 8, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatutárny zástupca: Mag. Branislav Kováč
IČO: 36254339

Zápis v Obeh. registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka č. 74698/B

bankové spojenie: 

IBAN 

Člen skupiny č. 3

Obchodné meno: **Alistiq s. r. o.**

Sídlo: Salvátorská 931/8, Staré Mesto, 110 00 Praha 1

Štatutárny zástupca: Juraj Bárty

IČO: 04287240

Zápis v Obeh, registri: Obchodní rejstřík veden u Mestského soudu v Praze, značka C
245364

bankové spojenie: 

IBAN 

3.

Poskytovateľ

obchodné meno: **stengl a.s.**

sídlo: Žižkova 8096/26 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

IČO: 35 873 426

DIČ: 2021772720

IČ DPII: SK2021772720

zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa,
vložka číslo 4171/B

konajúci prostredníctvom: Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva

bankové spojenie: 

IBAN: 

4.

Poskytovateľ

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**

sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

IČO: 31403417

DIČ: 2020307256

IČ DPH: SK7020000053

zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sr,
vložka č. 272/B

konajúci prostredníctvom: Ing. Rudolf Sedmina – prokurista
Ing. Lýgia Fullbrook – prokurista

bankové spojenie: 

IBAN: 

5.

Poskytovateľ

obchodné meno: **Radvise Group, s.r.o.**

sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava

IČO: 50 300 172

DIČ: 2120 266 412

IČ DPH: SK2120266412

zapísaný: Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 110985/B

konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Lužica

bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)

Článok I Úvodné ustanovenia

- 1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ, ktorý je centrálnou obstarávacou organizáciou, vyhlásil oznámením č. 741140-2024, zverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie č. OJ S 236/2024 04/12/2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 226/2024 zo dňa 13.11.2024 pod číslom 28144 - MSS verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Poskytovanie odborných poradenských služieb“ (ďalej len „**Verejné obstarávanie**“) podľa Zákona o VO.
- 1.2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola ponuka Poskytovateľa vyhodnotená ako ponuka jedného z úspešných uchádzačov vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „**Úspešní uchádzači z Verejného obstarávania**“). Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku Poskytovateľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli rozhodli uzatvoriť túto Dohodu.
- 1.3. Objednávateľ je oprávnený uzatvoriť rámcovú dohodu aj s ostatnými Úspešnými uchádzačmi z Verejného obstarávania alebo s niektorými z nich (Dohoda a rámcové dohody uzatvorené medzi Objednávateľom a ostatnými Úspešnými uchádzačmi z Verejného obstarávania ďalej spolu ako „**Rámcová dohoda**“ alebo „**Rámcové dohody**“) a následne uzatvárať Realizačné zmluvy s niektorým z Úspešných uchádzačov z Verejného obstarávania.
- 1.4. Prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie budú Úspešní uchádzači z Verejného obstarávania poskytovať plnenia na základe Rámcovej dohody okrem Objednávateľa aj nasledujúcim subjektom, ktoré môžu pristúpiť k Rámcovej dohode počas jej trvania formou uzavretia dohody o pristúpení (ďalej len „**Prijímatelia**“):
 - a) rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti Objednávateľa,
 - b) Sociálna poisťovňa,
 - c) rozpočtové a príspevkové organizácie Prijímateľov podľa písm. a) alebo b),
 - d) právnické osoby vo vlastníctve Prijímateľov podľa písm. a) až c).
- 1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že určiť Prijímateľa Poradenských služieb je oprávnený Objednávateľ.
- 1.6. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet tejto Dohody bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu ako aj z prostriedkov Európskej únie, prípadne obdobných finančných nástrojov.

Článok II Predmet Dohody

- 2.1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi alebo Prijímateľovi odborné poradenské služby a/alebo hmotne zachytený výsledok odborných poradenských služieb (ďalej len „**Poradenské služby**“) podľa špecifikácie v prílohe č. 1 tejto Dohody, ktorú tvorí opis predmetu zákazky (ďalej len „**Príloha č. 1**“) a záväzok Objednávateľa alebo Prijímateľa uhradiť Poskytovateľovi za poskytnuté Poradenské služby cenu určenú v súlade s článkom III tejto Dohody.

- 2.2. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať predpokladaný maximálny finančný limit tejto Dohody stanovený v článku III bode 3.1 tejto Dohody. Celkový rozsah požadovaných Poradenských služieb bude závisieť od potrieb Objednávateľa, resp. od potrieb Prijímateľov počas doby trvania tejto Dohody.
- 2.3. Táto Dohoda predstavuje dohodu Zmluvných strán najmä o:
- a) právach a povinnostiach Zmluvných strán,
 - b) maximálnej cene za Poradenské služby, ktoré sú predmetom tejto Dohody a ostatných Rámcových dohôd,
 - c) jednotkových cenách za osobohodinu Poradenských služieb v zmysle prílohy č. 3 tejto Dohody, ktorú tvorí Štruktúrovaný rozpočet ceny (ďalej len „**Príloha č. 3**“),
 - d) predpokladanom rozsahu Poradenských služieb v zmysle Prílohy č. 3 tejto Dohody,
 - e) spôsobe uzatvárania realizačných zmlúv podľa článku IV tejto Dohody (ďalej len „**Realizačná zmluva**“).
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že konkrétny rozsah a druh Poradenských služieb, ako aj lehoty plnenia a ďalšie podrobnosti budú dohodnuté v Realizačnej zmluve.
- 2.5. Práva a povinnosti, resp. ďalšie podmienky podľa tejto Dohody upravené vo vzťahu k Objednávateľovi sa rovnako vzťahujú aj na Prijímateľa, s ktorým bude uzatvorená Realizačná zmluva.
- 2.6. Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ alebo Prijímateľ nie je povinný počas trvania tejto Dohody uzavrieť Realizačné zmluvy na poskytnutie Poradenských služieb.

Článok III

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Maximálna cena za Poradenské služby, ktoré sú predmetom tejto Dohody a ostatných Rámcových dohôd, ktoré sú Výsledkom Verejného obstarávania, je zhodná s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 43 024 097,43 eur bez DPH (ďalej len „**Maximálna cena**“). Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dohody však neznamena povinnosť Objednávateľa vyčerpať celú Maximálnu cenu.
- 3.2. K Poskytovateľom fakturovanej cene bude pripočítaná DPH, ktorá je v čase uzatvorenia Dohody vo výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak dôjde k zmene DPH zmenou platných právnych predpisov, dohodnutá zmluvná cena bez DPH sa nemení. Pre vylúčenie pochybností platí že, pokiaľ Poskytovateľ v momente uzavretia Dohody nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene navyše účtovať DPH a cena je v takom prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH.
- 3.3. Jednotkové ceny za osobohodinu Poradenských služieb vyplynuli z ponuky Poskytovateľa predloženej vo Verejnom obstarávaní, sú maximálnymi cenami na účely plnenia tejto Dohody a sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Dohody.
- 3.4. Cena za Poradenské služby musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Poskytovateľa vynaložené v súvislosti s Poradenskými službami. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky a zálohy Objednávateľ a Poskytovateľ neposkytuje.

- 3.5. Cena bude Poskytovateľovi uhradená bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v záhlaví tejto Dohody, a to na základe faktúr vystavených Poskytovateľom a doručených Objednávateľovi alebo Prijímateľovi.
- 3.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi alebo Prijímateľovi v prípade financovania z vlastných zdrojov Objednávateľa a/alebo Prijímateľov. V prípade, že Poradenské služby budú financované/spolufinancované z prostriedkov EÚ alebo obdobných finančných nástrojov, je lehota splatnosti faktúry stanovená na 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi alebo Prijímateľovi. Poskytovateľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ alebo obdobných finančných nástrojov je časovo a administratívne náročné. Poskytovateľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Dohody.
- 3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že špecifikácia platobných podmienok, najmä platobné miľníky a podmienky fakturácie, budú stanovené v Realizačnej zmluve.

Článok IV

Spôsob plnenia Dohody a Realizačná zmluva

- 4.1. V prípade potreby Poradenských služieb pre Objednávateľa alebo Prijímateľa vyberie Objednávateľ z Úspešných uchádzačov z Verejného obstarávania poskytovateľa, s ktorým bude postupom opätovného otvorenia súťaže v súlade s ustanovením § 83 ods. 5 písm. b) Zákona o VO a v súlade s podmienkami podľa tejto Dohody (ďalej len „Zadávanie čiastkovej zákazky“) uzatvorená Realizačná zmluva na Poradenské služby v konkrétnej veci.
- 4.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zúčastniť sa Zadávania čiastkovej zákazky. Ak nastanú zákonné obmedzenia (najmä prekážka v nezávislosti Poskytovateľa ako audítora, zákaz poskytovania niektorých neauditorských služieb pre Objednávateľa, ktorému zároveň poskytuje služby štatutárneho auditu, resp. profesionálneho konfliktu záujmu) prípadne iné vážne obmedzenia, Poskytovateľ sa nemusí zúčastniť takéhoto konkrétneho Zadávania čiastkovej zákazky.
- 4.3. V rámci Zadávania čiastkovej zákazky bude Objednávateľ vyberať z Úspešných uchádzačov z Verejného obstarávania, s ktorými uzatvoril Rámcovú dohodu, toho, ktorý ako úspešný uchádzač v rámci Zadávania čiastkovej zákazky uzatvorí s Objednávateľom alebo Prijímateľom Realizačnú zmluvu na Poradenské služby v konkrétnej a/alebo druhovo vymedzenej veci.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá Realizačná zmluva uzatvorená na základe tejto Dohody bude zodpovedať podmienkam dojednaným v tejto Dohode, pričom vzhľadom na povahu Poradenských služieb môže ísť o:
 - a) zmluvu o poskytnutí služieb uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (vzor Realizačnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka je uvedený v prílohe č. 6 tejto Dohody),
 - b) zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (vzor Realizačnej zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka je uvedený v prílohe č. 7 tejto Dohody).
- 4.5. Realizačná zmluva bude vymedzovať najmä:

- a) cenu za Poradenské služby, ktoré sú jej predmetom, vrátane úpravy platobných mŕľnikov,
 - b) špecifikáciu Poradenských služieb, ktoré sú jej predmetom a ktoré definuje Objednávateľ už ako podklad pre Zadávanie čiastkovej zákazky,
 - c) miesto plnenia, ktoré bude definované v podkladoch pre Zadávanie čiastkovej zákazky
 - d) lehotu plnenia, ktorá bude definovaná v podkladoch pre Zadávanie čiastkovej zákazky.
- 4.6. Výzva na predloženie ponuky v rámci Zadávania čiastkovej zákazky (ďalej len „**Výzva na predloženie ponuky**“), ktorú predloží Objednávateľ Poskytovateľovi, musí obsahovať najmä:
- a) návrh Realizačnej zmluvy,
 - b) subjekt na stane objednávateľa (Objednávateľ alebo Prijímateľ), s ktorým bude Realizačná zmluva uzatvorená,
 - c) kritérium na vyhodnotenie ponúk,
 - d) termín, do ktorého musí Poskytovateľ predložiť ponuku.
- 4.7. V rámci Zadávania čiastkovej zákazky bude použité nasledovné kritérium:
- Celková navrhovaná cena za požadované Poradenské služby príslušným expertom/junior expertom alebo expertmi/junior expertmi definovanými v článku VI tejto Dohody (ďalej len „**expert**“) v závislosti od druhu požadovaných Poradenských služieb uvedených vo Výzve na predloženie ponuky vyjadrená v EUR bez DPH - t. j. najnižšia cena za osobohodinu požadovaných Poradenských služieb príslušným expertom alebo expertmi vyjadrená v EUR bez DPH, pre násobená počtom osobohodín.
- 4.8. Cena Poskytovateľa za Poradenské služby ponúknutá v ponuke v rámci Zadávania čiastkovej zákazky musí byť určená s použitím zhodnej alebo nižšej ceny za osobohodinu príslušného experta/expertov Poskytovateľa dojednanej v Prílohe č. 3 tejto Dohody.
- 4.9. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v rámci Zadávania čiastkovej zákazky bude určený spomedzi oslovených Úspešných uchádzačov z Verejného obstarávania, s ktorými Objednávateľ uzatvoril Rámcovú dohodu, ten, s ktorým Objednávateľ alebo Prijímateľ uzatvorí Realizačnú zmluvu. Cena za Poradenské služby bude v Realizačnej zmluve zodpovedať ponuke Poskytovateľa predloženej v rámci Zadávania čiastkovej zákazky.
- 4.10. Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi výsledok vyhodnotenia ponúk v rámci Zadávania čiastkovej zákazky do 7 dní odo dňa určeného ako posledný deň na predloženie ponúk v Zadávaní čiastkovej zákazky. Následne oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi, či bola jeho ponuka v rámci Zadávania čiastkovej zákazky úspešná.
- 4.11. Objednávateľ vyzve písomne na uzatvorenie Realizačnej zmluvy spomedzi oslovených Úspešných uchádzačov z Verejného obstarávania toho, ktorého ponuka bola v rámci Zadávania čiastkovej zákazky úspešná.
- 4.12. Poskytovateľ je povinný Realizačnú zmluvu uzatvoriť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie Realizačnej zmluvy zo strany Objednávateľa. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Realizačnej

zmluvy v prípade, ak by Objednávateľom navrhované podmienky neboli v súlade s touto Dohodou.

- 4.13. Počty osobohodín jednotlivých expertov uvedené v Prílohe č. 3 sú predpokladané a počas plnenia Dohody je Objednávateľ oprávnený v prípade potreby ich počet navýšiť, pričom musí byť zachovaná jednotková cena za osobohodinu príslušného experta podľa Prílohy č. 3 a nesmie dôjsť k prekročeniu Maximálnej ceny podľa článku III tejto Dohody. Za účelom navýšenia predpokladaného počtu osobohodín experta/expertov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Dohode, ak sú dodržané podmienky podľa predchádzajúcej vety.
- 4.14. Objednávateľ si vyhradzuje právo presunu osobohodín medzi jednotlivými expertami uvedenými v Prílohe č. 3 tejto Dohody, ak ceny za osobohodiny expertov, pri ktorých dochádza k presunu osobohodín, budú v rovnakej, prípadne obdobnej výške a uvedené nebude mať vplyv na princípy verejného obstarávania. Za obdobné ceny za osobohodinu expertov sa považujú ceny bez DPH, ktorých rozdiel predstavuje maximálne 10 %. Za účelom navýšenia predpokladaného počtu osobohodín experta/expertov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Dohode, ak sú dodržané podmienky podľa predchádzajúcej vety.
- 4.15. Pre vylúčenie pochybností platí, že právo Objednávateľa navýšiť predpokladané počty osobohodín expertov uvedené v Prílohe č. 3 tejto Dohody a právo presunu osobohodín medzi jednotlivými expertami uvedenými v Prílohe č. 3 tejto Dohody nemajú vplyv na možnosť Objednávateľa uzatvárať dodatky v súlade s § 18 Zákona o VO.

Článok V

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1. Poskytovateľ je povinný:
 - a) v rámci Dohody a Realizačnej zmluvy sa spravovať pokynmi Objednávateľa alebo Prijímateľa. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Objednávateľa alebo Prijímateľa pokiaľ ide o obsah odborného názoru alebo stanoviska;
 - b) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa alebo Prijímateľa na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť účel poskytovania Poradenských služieb. Poskytovateľ je povinný postupovať podľa pokynov v zmysle predchádzajúcej vety len vtedy, ak Objednávateľ alebo Prijímateľ aj po upozornení Poskytovateľa na svojich pokynoch naďalej trvá. Poskytovateľ nie je povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa alebo Prijímateľa, ak by tieto pokyny boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Poskytovateľ o pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete včas písomne informuje Objednávateľa alebo Prijímateľa a Zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení takejto otázky;
 - c) oznámiť Objednávateľovi alebo Prijímateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil v súvislosti s plnením Dohody a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa alebo Prijímateľa;
 - d) postupovať pri plnení Dohody s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito a hospodárne;

- e) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu budú Objednávateľom alebo Prijímateľom v písomnej forme alebo na hmotnom nosiči zverené alebo sprístupnené v súvislosti s plnením Dohody; tejto povinnosti ho môže Objednávateľ alebo Prijímateľ zbaviť vyhlásením v písomnej forme;
- f) zaviazat' svojich zamestnancov, ako aj iné osoby, ktorých poverí vykonávaním činnosti pri plnení Dohody, zachovávaním mlčanlivosti v rozsahu podľa písm. e) tohto bodu Dohody;
- g) strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením Dohody, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo obdobnej zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5.2. Objednávateľ alebo Prijímateľ je povinný:

- a) na požiadanie Poskytovateľa vystaviť mu osobitné písomné plnomocenstvo, a to aj pre každý prípad osobitne, ak v súvislosti s plnením Dohody vznikne potreba uskutočnenia úkonov v mene Objednávateľa alebo Prijímateľa;
- b) na žiadosť Poskytovateľa poskytnúť v dostatočnom časovom predstihu Poskytovateľovi všetky informácie a podklady, ktorými disponuje a sú potrebné na plnenie Dohody, s výnimkou tých, pri ktorých je písomne dohodnuté, že si ich Poskytovateľ zaobstará sám;
- c) ak je na účel zabezpečenia účasti Poskytovateľa na rokovaní, či inom stretnutí, na ktorom sa má na pokyn Objednávateľa alebo Prijímateľa zúčastniť, potrebné vykonať akýkoľvek úkon zo strany Objednávateľa alebo Prijímateľa smerom k tretím osobám, takýto úkon vykonať alebo zabezpečiť jeho vykonanie.

Článok VI

Subdodávatelia a experti

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poradenské služby môžu byť poskytované v spolupráci so subdodávateľmi Poskytovateľa (ďalej len „**subdodávateľ**“). Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.
- 6.2 V prílohe č. 4 tejto Dohody, ktorú tvorí zoznam subdodávateľov (ďalej len „**Príloha č. 4**“), sú uvedené údaje o subdodávateľoch Poskytovateľa, ktorí sú známi v čase uzatvárania tejto Dohody a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.3 Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, resp. zmenu subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 tejto Dohody, a to bezodkladne.
- 6.4 V prípade zmeny subdodávateľa je Poskytovateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi.
- 6.5 Subdodávateľ, ktorý má v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**

o RPVS“) povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- 6.6 Poskytovateľ je povinný poskytovať Poradenské služby prostredníctvom kľúčových expertov uvedených v prílohe č. 5 tejto Dohody - zoznam expertov (ďalej len „**Príloha č. 5“**), ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Objednávateľom na preukázanie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO vo Verejnom obstarávaní a požiadavky pre počet bodov dosiahnutý pri danom kľúčovom expertovi v rámci vyhodnocovania kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto Dohody. Požiadavky na kľúčových expertov sú uvedené Prílohe č. 5 tejto Dohody. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby Poskytovateľ plnil Realizačnú zmluvu súčasne prostredníctvom väčšieho počtu expertov ako je počet expertov, ktorými Poskytovateľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO vo Verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „**Ďalší experti na plnenie“**). Maximálny počet Ďalších expertov na plnenie pre konkrétnu pozíciu experta, prostredníctvom ktorých je Poskytovateľ v prípade požiadavky Objednávateľa povinný plniť Realizačnú zmluvu, bude uvedený vo Výzve na predloženie ponuky. Ďalší experti na plnenie musia spĺňať minimálne požiadavky na kľúčových expertov stanovené Objednávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO vo Verejnom obstarávaní pre konkrétnu pozíciu kľúčového experta. Objednávateľ je oprávnený overiť si splnenie predmetných požiadaviek na expertov kedykoľvek počas platnosti tejto Dohody a za tým účelom vyžiadať od Poskytovateľa predloženie príslušných dokladov.
- 6.7 V prípade, že Poskytovateľ bude chcieť zabezpečovať Poradenské služby inými expertmi ako sú uvedení v Prílohe č. 5 tejto Dohody, musia tieto osoby rovnako spĺňať minimálne požiadavky na kľúčových expertov stanovené Objednávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO vo Verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto Dohody a pri kľúčových expertoch, ktorí boli predmetom vyhodnocovania kritéria „Kvalita tímu odborníkov“, musia spĺňať aj požiadavky pre počet bodov dosiahnutý pri danom kľúčovom expertovi v rámci vyhodnocovania kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto Dohody. Tieto skutočnosti je pritom Poskytovateľ povinný preukázať Objednávateľovi pred plánovanou zmenou príslušného experta.
- 6.8 Pre vylúčenie pochybností, pri zmene údajov o subdodávateľoch a/alebo expertoch a pri zmene a/alebo doplnení subdodávateľa nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto Dohode, pri zmene a/alebo doplnení experta je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto Dohode.
- 6.9 V prípade požiadavky Objednávateľa je Poskytovateľ povinný zabezpečiť poskytovanie Poradenských služieb prostredníctvom junior experta (ďalej len „**junior expert“**), platí pritom, že plnenie celého predmetu Realizačnej zmluvy nie je možné zabezpečiť len prostredníctvom junior expertov, ale vždy sa na jej plnení musí podieľať aj kľúčový expert. Junior experti, ktorí budú plniť Realizačnú zmluvu, musia mať minimálne 2-ročnú prax v oblasti, ktorej sa požadované plnenie týka.

Článok VII

Komunikácia a doručovanie

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa uskutočňuje prednostne v slovenskom jazyku, pričom Objednávateľ je oprávnený poskytnúť Poskytovateľovi dokumenty aj v anglickom jazyku, avšak len v prípade, ak nemá k dispozícii slovenský preklad, či slovenskú verziu takéhoto dokumentu.
- 7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak ide o odovzdanie dokumentov, ktoré obsahujú podklady a vecné zadanie Poradenských služieb, komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý umožňuje trvalé zachytenie jej obsahu, a to elektronickou poštou alebo poštovou zásielkou.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak si to jedna zo Zmluvných strán vyžiada, bude jej dokument, pokyn, či iný obsah komunikácie, zaslaný elektronickou poštou alebo komunikovaný osobne, či telefonicky, zaslaný do 3 (troch) pracovných dní aj poštovou zásielkou.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia bude realizovaná prostredníctvom kontaktných osôb, uvedených v prílohe č. 2 tejto Dohody (ďalej len „**Príloha č. 2**“), ak v Realizačnej zmluve nebude uvedené inak.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely dodržania lehôt podľa tejto Dohody sa za dodržanie lehoty považuje doručenie Zmluvnej strane Dohodou ustanoveným spôsobom v pracovný deň a v rozsahu pracovnej doby od 08:00 do 16:30. Ak posledný deň lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, považuje sa lehota za dodržanú, ak je vec Zmluvnej strane doručená najbližší nasledujúci pracovný deň do 16:30.
- 7.6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu. Z dôvodu zmien uvedených v tomto bode Dohody nie je potrebné uzatvárať dodatok.

Článok VIII

Ďalšie dojednania

- 8.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Dohody má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o RPVS.
- 8.2. V prípade, ak by mal Poskytovateľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Dohody spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
- 8.3. Ak pri poskytovaní Poradenských služieb Poskytovateľ vytvorí alebo zabezpečí pre Objednávateľa alebo Prijímateľa vytvorenie autorského diela (ďalej len „**autorské dielo**“) v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len

„**Autorský zákon**“), udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi alebo Prijímateľovi nevýhradný, teritoriálne a časovo neobmedzený súhlas na akékoľvek všeobecne záväznými právnymi predpismi vymedzené dovolené použitie autorského diela počas celej doby trvania autorských práv. Poskytovateľ udeľuje licenciu Objednávateľovi alebo Prijímateľovi bezodplatne. Objednávateľ alebo Prijímateľ je v rozsahu autorskej licencie oprávnený udeliť tretím osobám sublicenciu, ako aj postúpiť ich na tretiu osobu. Za nároky tretích osôb z dôvodu prevodu licenčných práv na Objednávateľa alebo Prijímateľa zodpovedá Poskytovateľ.

Článok IX

Neplnenie Dohody a Realizačnej zmluvy a zodpovednosť za škodu

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak splnenie podmienky ustanovenej v tejto Dohode alebo Realizačnej zmluve alebo poskytovanie Poradenských služieb vyžaduje súčinnosť Zmluvných strán, najmä ak ide o dodanie dokumentov a podkladov obsahujúcich vecné zadanie, nie je porušením Dohody alebo Realizačnej zmluvy, ak k splneniu podmienky alebo poskytnutiu Poradenských služieb nedôjde z dôvodu neposkytnutia súčinnosti druhou Zmluvnou stranou; to platí aj pokiaľ ide o kvalitu a rozsah plnenia.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Dohody nemá vplyv na nároky, ktoré vznikli do dňa odstúpenia a na vznik nároku na náhradu škody.
- 9.3. V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením jeho povinností podľa Dohody alebo Realizačnej zmluvy je Objednávateľ alebo Prijímateľ oprávnený od Poskytovateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny plnenia, s ktorým je v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania.
- 9.4. V prípade omeškania Objednávateľa alebo Prijímateľa so zaplatením faktúry Poskytovateľovi o viac ako 30 (tridsať) dní je Poskytovateľ oprávnený od Objednávateľa alebo Prijímateľa požadovať za každý začatý deň omeškania až do zaplatenia úrok z omeškania v zákonnej výške.
- 9.5. V prípade porušenia povinností Poskytovateľa podľa článku VI bod 6.6. alebo 6.7. tejto Dohody (t. j. poskytovanie Poradenských služieb expertmi, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Objednávateľom na preukázanie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO vo Verejnom obstarávaní) je Objednávateľ alebo Prijímateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny plnenia Realizačnej zmluvy.
- 9.6. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu sa primerane zníži, ak bola škoda sčasti spôsobená poskytnutím nesprávnych informácií zo strany Objednávateľa alebo Prijímateľa. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu úplne zanikne, ak bola škoda v celom rozsahu spôsobená poskytnutím nesprávnych informácií zo strany Objednávateľa alebo Prijímateľa.
- 9.7. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti v prípade, ak Objednávateľa alebo Prijímateľa upozorní na riziká vyplývajúce z možných odlišných interpretácií právnych predpisov a Objednávateľ alebo Prijímateľ napriek tomu postupuje spôsobom, ktorý bol Poskytovateľom označený za rizikový.

- 9.8. Za škodu na veciach, ktoré má Poskytovateľ na účel plnenia Dohody, a to ktoré buď v origináli alebo notársky osvedčenej kópii prevzal od Objednávateľa alebo Prijímateľa na tento účel, alebo ktoré prevzal od tretích osôb pre Objednávateľa alebo Prijímateľa, zodpovedá Poskytovateľ v rozsahu objektívnej zodpovednosti a môže sa jej zbaviť len z dôvodov okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (vyššia moc). Pre účely tejto Dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, požiare, karantény.
- 9.9. Pre právne vzťahy touto Dohodou neupravené platia všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za škodu podľa príslušných právnych predpisov.

Článok X

Trvanie a skončenie Dohody a Realizačnej zmluvy

- 10.1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania Maximálnej ceny podľa článku III tejto Dohody, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 10.2. Realizačná zmluva sa uzatvára na dobu špecifikovanú v Realizačnej zmluve, pričom trvanie Realizačnej zmluvy môže časovo presahovať trvanie tejto Dohody.
- 10.3. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže Dohodu kedykoľvek vypovedať, a to písomnou výpoveďou riadne doručenou druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jej doručení druhej Zmluvnej strane.
- 10.4. V prípade vypovedania Dohody Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný Objednávateľa alebo Prijímateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody hroziacej Objednávateľovi alebo Prijímateľovi nedokončením činnosti súvisiacej s Poradenskými službami.
- 10.5. Za Poradenské služby riadne poskytnuté do účinnosti výpovede má Poskytovateľ nárok na náhradu hotových výdavkov a straty času, ktoré mu pri plnení jeho záväzku podľa tejto Dohody vznikli a na časť ceny, ktorá je primeraná výsledku dosiahnutému pri zariadovaní záležitosti podľa tejto Dohody.
- 10.6. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok Poskytovateľa poskytovať Poradenské služby, na ktorých výkon sa zaviazal. Ak by týmto prerušením vznikla Objednávateľovi alebo Prijímateľovi škoda, je Poskytovateľ povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak Objednávateľ alebo Prijímateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani prostredníctvom tretích osôb a požiadala Poskytovateľa, aby ich urobil sám, je Poskytovateľ povinný tak urobiť.
- 10.7. Objednávateľ môže od tejto Dohody odstúpiť v prípade, ak:
- a) proti Poskytovateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - b) Poskytovateľ vstúpil do likvidácie,
 - c) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Poskytovateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO,
 - d) táto Dohoda nemala byť uzavretá s Poskytovateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,

e) Poskytovateľ nebol v čase uzavretia Dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS alebo ak bol z registra partnerov verejného sektora vymazaný.

10.8. Odstúpenie musí mať písomnú formu a účinnosť nadobúda dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od tejto Dohody si Zmluvné strany ponechajú doposiaľ poskytnuté plnenia, poskytnuté v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Dohode a jej prílohách a úhrady za ne. Ohľadom plnenia, ktoré nebolo riadne poskytnuté ku dňu zániku Dohody, pripraví Poskytovateľ jeho inventarizáciu a Objednávateľ bude oprávnený, ale nie povinný ho prevziať, pokiaľ uhradí príslušnú časť ceny zodpovedajúcu tomuto plneniu podľa dohody Zmluvných strán.

Článok XI

Kontrola

11.1. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet tejto Dohody je financovaný prostredníctvom finančných prostriedkov Európskej únie.

11.2. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly/auditov osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vytvoriť podmienky pre výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly/auditov riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov.

11.3. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet tejto Dohody je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Európskej únie. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, najmä zákon č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“), zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Poskytovateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Dohody sa zároveň zaväzuje k dodržiavaniu súvisiacej riadiacej dokumentácie.

11.4. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s predmetom tejto Dohody oprávnenými osobami počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Dohody a súčasne do konca platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy poskytnutí finančných prostriedkov Európskej únie, ktorými sa uhradza cena za predmet Dohody. Oprávnenými osobami sú najmä:

- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
- b) sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania,

- c) útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu,
- d) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- e) orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
- h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) tohto bodu rámcovej dohody v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.

11.5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečuje plnenie tejto Dohody cez tretie osoby, je povinný zabezpečiť, aby tieto povinnosti dodržiavali aj tieto tretie osoby. V súvislosti s plnením podľa tejto Dohody, dodržaním jej účelu, transparentnosti použitia prostriedkov Európskej únie, je Poskytovateľ povinný uchovávať všetku účtovnú a inú dokumentáciu týkajúcu sa predmetu tejto rámcovej dohody podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v lehote do 31.12.2034.

Článok XII

Záverečné dojednania

- 12.1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dohodu zverejní Objednávateľ.
- 12.2. Zmeny a dodatky k tejto Dohode je možné vykonať len na základe dohody Zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.
- 12.3. Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.4. Spory týkajúce sa tejto Dohody sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto Dohody sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 12.5. Dohoda je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu. Z toho 3 (tri) rovnopisy dostane Objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis Poskytovateľ.
- 12.6. Ak je niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo ak svoju platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť stratí, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Dohody. Predmetné ustanovenie sa nahradí novým ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu Dohody.
- 12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a

zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Kontaktné osoby

Príloha č. 3: Štruktúrovaný rozpočet ceny

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Zoznam expertov

Príloha č. 6: Vzor Realizačnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Príloha č. 7: Vzor Realizačnej zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa _____

Za Poskytovateľa 1:

Ernst & Young, s. r. o.

V _____ dňa _____

Mgr. Peter Borák, prokurista

Za Poskytovateľa 2:

Kreston Slovakia Technology, s.r.o.

V _____ dňa _____

Ing. Július Činčala, LL.M, konateľ

Za Poskytovateľa 2:

CLA Slovakia, s. r. o.

V _____ dňa _____

Mgr. Branislav Kováč

Za Poskytovateľa 2:

Alistiq s.r.o..

V _____ dňa _____

Juraj Bárady

Za Poskytovateľa 3:

stengl a.s.

V _____ dňa _____

Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda
predstavenstva

Za Poskytovateľa 4:
KPMG Slovensko Advisory, k.s.

V _____ dňa _____

Ing. Rudolf Sedmina – prokurista

Ing. Lýgia Fullbrook – prokurista
Za Poskytovateľa 5:
Radvise Group, s.r.o.

V _____ dňa _____

Ing. Ivan Lužica